

1500725-91.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098200/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 24206036 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2098200 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ RIBEIRO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500725-91.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500725-91.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098200/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 24206036 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2098200 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera Massaglia

Vistos.

JORGE LUIZ RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta das 01h30min, na Rua Ângelo Camargo Sampaio, altura do nº 49, Vila Helena, nesta cidade e comarca de Sorocaba, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 129 (cento e vinte e nove) porções de "cocaína", com peso líquido de

31,44g, 73 (setenta e três) porções de "cocaína" na forma de "crack", com peso líquido de 9,55g, e 74 (setenta e quatro) porções de "maconha", com peso líquido de 394,46g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 19 e laudo de constatação provisório de fls. 23/28, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica (fls. 84/89).

Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina no bairro Vila Helena quando flagraram o réu em típica atividade de venda de drogas, dialogando com o condutor de um veículo. Ao notarem a aproximação da viatura policial, o condutor do automóvel se evadiu e o réu dispensou dois microtubos contendo "cocaína", sendo abordado em seguida. Em revista pessoal foram apreendidos oito microtubos com "cocaína" e o valor de R\$ 150,00, tendo o réu admitido informalmente que traficava no local. Em inspeção realizada em um matagal próximo, foi encontrada uma sacola plástica contendo 74 porções de "maconha", 119 de "cocaína" e 73 de "crack".

Foram juntados os documentos: auto de exibição e apreensão (fl. 19); laudo de constatação (fls. 23/28); certidão de antecedentes criminais da réu (fls. 55/57); e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 159/167).

Notificado pessoalmente (fl. 107), o réu apresentou defesa prévia, pela Defensoria Pública (fl. 111).

A denúncia foi recebida em 25/05/2022, com designação de audiência de instrução (fls. 113/114).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 130).

Foi constituída defensora do réu, com juntada de imagens da abordagem policial (fls. 150/151).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 169/170).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação e o início de cumprimento de pena em regime fechado. A Defesa postulou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no patamar mínimo legal, com fixação de regime mais brando e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas nos autos.

Com efeito, o depoimento das testemunhas é uníssono no sentido de terem flagrado o réu em situação de traficância de entorpecentes.

Os Policiais Militares Anderson e Leandro, em Juízo, confirmaram a narrativa fática da denúncia, notadamente que após a abordagem encontraram com o réu as oito porções de cocaína e R\$ 150,00 em dinheiro, além de o réu ter confessado que estava traficando. A única dissonância entre os depoimentos é sobre o réu ter admitido, informalmente, que as drogas no matagal seriam suas, considerando que Anderson disse que o réu não assumiu a propriedade das substâncias, enquanto Leandro asseverou que foi o próprio réu quem teria dito sobre os entorpecentes no matagal.

Seja como for, é evidente que o restante das drogas era pertencente ao acusado, tanto porque escondido em matagal próximo ao local onde comprovadamente traficava,

como porque os microtubos de cocaína ali encontrados eram idênticos aos que ele trazia consigo.

As substâncias apreendidas foram objeto de laudo pericial, o qual detectou a presença das substâncias ilícitas popularmente conhecidas como "cocaína" e "maconha".

Por outro lado, a versão da defesa restou isolada das demais provas.

A gravação trazida às fls. 150/151 corrobora em parte a narrativa da denúncia, notadamente porque fica nítido que o réu se aproximava de um veículo branco mas o contato restou evitado, com o automóvel saindo do local segundos antes de a viatura estacionar, demonstrando a atitude suspeita suficiente para justificar a abordagem policial. Com efeito, o réu e o condutor do automóvel deixaram de fazer o que fariam após avistar a viatura.

Destaque-se que a gravação tem apenas dois minutos e quarenta e oito segundos, não demonstrando o que ocorria antes, nem como se desenrolou a abordagem, notadamente a busca de substâncias no matagal próximo ao local.

No mesmo sentido, a versão do réu trazida com o interrogatório também não comporta acolhimento, pois suas vestimentas visíveis na gravação, camiseta, bermuda, chinelo e boné, não condizem com o evento que ele menciona estar celebrando na ocasião, qual seja, o batizado de sua filha, ainda que estivesse nos estertores da celebração, supostamente em uma adega. Ademais, nenhuma testemunha de defesa foi ouvida, mesmo o réu tendo afirmado que estava com amigos, o que poderia, em tese, confirmar o álibi.

Destaco que a prova acerca da realização de um batizado e de sua festa não seria difícil de ser produzida, de modo que é inviável considerar como verossímil a versão do réu.

De rigor, pois, a condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, considerando a condenação transitada em julgado nos autos de nº 0028451-87.2014.8.26.0602, por esta 1ª Vara Criminal (fl. 56). De outra banda, não vislumbro particular gravidade em sua conduta, notadamente pela ausência de resistência à abordagem policial e até pelo auxílio aos policiais em localizar as demais drogas, sem expressividade destacada e desproporcional na quantidade, considerando a comprovada mercancia por si só ensejar a guarda de diversas porções. Assim, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante de reincidência, considerando condenação nos autos do processo 0000391-44.216.8.26.0567, da 2ª Vara Criminal local (fls. 55/56), transitada em julgado antes do cometimento do ilícito ora em julgamento e ainda sem extinção da pena. Elevo, portanto, a pena em 1/6, totalizando, nesta fase, 6 anos, 9 meses e 20 dias.

E na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, em especial a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando o réu ser reincidente específico.

Assim, fixo em definitivo a pena no patamar de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-

multa.

A unidade de dias-multa, ante a falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trinta avos do salário-mínimo.

Considerando a reincidência, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", o regime FECHADO.

Deixa-se de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por ausência de todos os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JORGE LUIZ RIBEIRO, como incurso na pena prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fica mantida a prisão preventiva do réu, considerando o regime fixado para início de cumprimento da pena ora fixa e a ausência de alterações nas circunstâncias que a ensejaram.

Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas previstas no art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, anotando-se que a ele ficam conferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2)Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD.
- 3)Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA